

chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định.

a) Tổ phúc tra có trách nhiệm tổ chức phúc tra hồ sơ đã kiểm đếm, hồ sơ phúc tra được chọn ngẫu nhiên theo từng khu vực, địa bàn của mỗi dự án hoặc theo mỗi đợt hoặc đối với các trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc sau khi kiểm đếm mà có khiếu nại của người có đất trong ranh giới dự án về kết quả kiểm đếm. Các hồ sơ chọn phúc tra, tùy tình hình có thể chỉ kiểm tra lại một số hạng mục xét thấy cần thiết.

b) Trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về phúc tra hồ sơ hoặc có đơn kiến nghị, khiếu nại của người có đất trong ranh giới dự án thì tổ chức phúc tra từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu hoặc đơn kiến nghị, khiếu nại.

c) Trường hợp dự án có số lượng hồ sơ được kiểm đếm nhỏ hơn hoặc bằng 25 hồ sơ, tổ phúc tra quyết định việc phúc tra hồ sơ. Trường hợp dự án có số lượng hồ sơ được kiểm đếm lớn hơn 25 hồ sơ, thì phúc tra tối thiểu là 5% (năm phần trăm) trên tổng số hồ sơ đã kiểm đếm. Thời gian thực hiện: Đất ở 05 hồ sơ/01 ngày; đất nông nghiệp toàn bộ hồ sơ/01 ngày.

Dự án có số lượng từ 26 hồ sơ đến 299 hồ sơ, tổ chức phúc tra tối thiểu 01 đợt; dự án có số lượng từ 300 hồ sơ đến 499 hồ sơ, tổ chức phúc tra tối thiểu 02 đợt; dự án có số lượng lớn hơn 500 hồ sơ, tổ chức phúc tra tối thiểu 03 đợt.

d) Trường hợp cần thiết, tổ phúc tra quyết định phúc tra thêm hồ sơ. Sau khi kết thúc nhiệm vụ phúc tra, tổ phúc tra kết luận kết quả phúc tra bằng văn bản gửi đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

13. Xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trên thực địa (không tính trường hợp kiểm đếm vắng chủ, kiểm đếm bắt buộc), Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có dự án tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành quyết định thành lập Hội đồng xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất (viết tắt là Hội đồng) gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện làm Chủ tịch; đại diện cơ quan tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có dự án, chủ đầu tư dự án hoặc cơ quan được giao chủ trì lập đề xuất dự án, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; một số thành viên khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định.

a) Hội đồng chịu trách nhiệm xác định nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất; xác định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; phân loại diện tích đất (loại đất, hạng đất, vị trí, hệ số của diện tích đất) và tài sản gắn liền với đất của từng trường hợp riêng biệt.

b) Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có dự án chịu trách nhiệm xác nhận các nội dung liên quan về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 11 Điều này. Thời gian xác nhận không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được văn

bản đề nghị của tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong các trường hợp đặc biệt, Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có dự án có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện nơi có dự án hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận, huyện nơi có dự án cùng xác nhận nguồn gốc sử dụng đất theo đúng quy định.

c) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập bảng thống kê, phân loại, tổng hợp tình trạng tính pháp lý của tất cả các thửa đất, tài sản gắn liền với đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có dự án chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu cho Hội đồng để xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất.

d) Chủ tịch Hội đồng chủ trì, tổ chức họp để xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trong vòng 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngoài các thành viên của Hội đồng trực tiếp tham gia, tùy theo tình hình và yêu cầu thực tế, Chủ tịch Hội đồng mời thêm đại diện của các cơ quan chức năng liên quan khác cùng tham gia xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất.

đ) Kết quả họp xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất được lập thành Biên bản họp cụ thể và có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia.

Điều 8. Kinh phí thực hiện

1. Đối với dự án đã có quyết định đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư

Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định sử dụng ngân sách thành phố cùng thời điểm trình danh mục các dự án theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết này để đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất. Kinh phí này sẽ được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

2. Đối với dự án chưa có quyết định đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư

Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định sử dụng ngân sách thành phố cùng thời điểm trình danh mục các dự án theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết này để đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất.

3. Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn vốn cho chủ đầu tư dự án hoặc cơ quan được giao chủ trì lập đề xuất dự án để thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất.

4. Việc lập, phê duyệt dự toán, sử dụng và thanh quyết toán chi phí thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất, cưỡng chế kiểm đếm thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách, pháp luật về đầu tư công và các quy định khác có liên quan.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

2. Nghị quyết này được thực hiện cho đến khi Nghị quyết số 136/2024/QH15 hết hiệu lực thi hành trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị quyết số 136/2024/QH15.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật, đảm bảo đúng mục tiêu và nội dung của Nghị quyết. Định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố kết quả thực hiện tại các Kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố cuối năm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài Chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban của HĐND thành phố; đại biểu HĐND thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- VP UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Các quận ủy, huyện ủy, HĐND huyện Hòa Vang;
- UBND, UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện;
- HĐND xã, UBND phường, xã;
- Báo ĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Chuyên đề CA TPĐN, Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH



Ngô Xuân Thắng

Phụ lục

(Kèm theo Nghị quyết số **61** /2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của HĐND thành phố)

STT	Ký hiệu	Tên mẫu
1	Mẫu số 01	Danh sách người có đất trong ranh giới dự án, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
1	Mẫu số 02	Thông báo tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất
2	Mẫu số 03	Bản xác nhận nguồn gốc nhà, đất
3	Mẫu số 04	Biên bản kiểm đếm đất, nhà, công trình gắn liền với đất
4	Mẫu số 05	Bản vẽ mặt bằng nhà, công trình
5	Mẫu số 06	Biên bản kiểm đếm cây trồng, vật nuôi
6	Mẫu số 07	Bản tự kê khai mồ mả
7	Mẫu số 08	Biên bản kiểm đếm mồ mả

Mẫu số 01. Danh sách người có đất trong ranh giới dự án, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ ĐẤT TRONG RANH GIỚI DỰ ÁN,
CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, NGƯỜI
CÓ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ LIÊN QUAN**

Căn cứ Nghị quyết số/...../NQ-HĐND ngày tháng năm của HĐND thành phố Quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày tháng năm của HĐND thành phố ban hành danh mục các dự án tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất;

Ủy ban nhân dân phường, xã..... phối hợp với.....⁽¹⁾,⁽²⁾ lập danh sách người có đất trong ranh giới dự án, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm:

STT	Tên người có đất trong ranh giới dự án, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan	Địa chỉ	Số tờ	Số thửa	Diện tích			Ghi chú
					Tổng diện tích	Diện tích trong ranh giới dự án	Diện tích ngoài ranh giới dự án	
1								
2								
3								
....								

....., ngày ... tháng ... năm
Người tham gia lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên chủ đầu tư dự án hoặc cơ quan được giao chủ trì lập đề xuất dự án

(2) Ghi tên đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư